

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO DO SUL

CPLANF - Coordenadoria Especial de Planejamento e Monitoramento Fiscal

F. M. DE LIMA LTDA, com sede na Avenida Dorvalino dos Santos, nº 205, Sala 02, Bairro: Centro, município de Sidrolândia / MS, CEP: 79170-000, inscrita no CNPJ 46.462.275/0001-48 e Inscrição Estadual 284708569, neste ato representada pelo seu sócio proprietário FERNANDO MACIEL DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1822209 SEJUSP/MS e do CPF/MF 010.961.291 – 40, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1010, Bairro: Centro, município de Sidrolândia / MS, CEP: 79170-000, vem mui respeitosamente requerer o benefício da isenção do diferencial de alíquotas do ICMS, conforme disposto no Art. 1º do Decreto Nº 16.177, de 5 de maio de 2023:

Ocorre que o Termo de Verificação Fiscal nº 003732131 lançou Diferencial de Alíquota referente sobre a aquisição de bem para incorporação ao ativo imobilizado do estabelecimento, relativo à Nota Fiscal 000.001.225, emitida em 31/03/2023, emitente MIRASOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATRIZ de CNPJ 02.443.813/0001 – 81, que tinha como destinatário a empresa requerente; mais ainda, sobre o qual havia financiamento com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A.

Ocorre que a empresa requerente é optante pelo regime do simples nacional, desde 19/05/2022, e sua receita bruta acumulada no ano calendário de 2022 não ultrapassou R\$ 106.000,00 (cento e sei mil reais), ficando abaixo do teto qualificador de microempresa (R\$ 360.000,00) atendendo os requisitos previsto no Art. 1º do Decreto Nº 16.177, de 5 de maio de 2023.

BASE LEGAL

Decreto Nº 16.177, DE 5 DE MAIO DE 2023.

“Art. 1º As microempresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelecidas neste Estado, cuja receita bruta acumulada do ano calendário anterior ao período de apuração não ultrapasse R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ficam isentas:

II - Do ICMS relativo ao diferencial de alíquota, nas hipóteses previstas nos incisos VI e VII do caput do art. 5º da Lei nº 1810, de 22 de dezembro de 1997, corresponde as aquisições de bens ou mercadorias ou a utilização de serviço ocorridas a partir de 1º de maio de 2023);

Para tanto anexo:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ
- Comprovante de Inscrição Estadual Cadastro do Comércio, Industria e Serviços – CCIS

- Extrato do processamento do PGDAS de dezembro de 2022, com recibo de entrada do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDASD e DEFIS.

- Tela de consulta a opção do Simples Nacional. Nestes termos, peço e espero o deferimento.

Sidrolândia – MS, 12 de setembro de 2023.
